

1502353-18.2021.8.26.0352
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR
Comarca: Miguelópolis
Foro: Foro de Miguelópolis
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 03/04/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PRESLEI DA SILVA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Magno Loureiro Júnior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o réu Preslei da Silva Oliveira, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Miguelópolis
Foro de Miguelópolis
1ª Vara
Rua Pedro Cristino da Silva nº 1005, . - Centro
CEP: 14530-000 - Miguelópolis - SP
Telefone: (16) 3835- 1511 - E-mail: miguelop1@tjsp.jus.br

1502353-18.2021.8.26.0352 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
1502353-18.2021.8.26.0352
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PRESLEI DA SILVA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Magno Loureiro Júnior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o réu Preslei da Silva Oliveira, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, por três vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, nas circunstâncias temporal e espacial narradas na peça incoativa e nos aditamentos de fls. 175/177 e fls. 223/228.

Regularmente notificado, o acusado ofereceu defesa prévia às fls. 145/149, fls. 201/205 e às fls. 235/239.

A denúncia foi recebida pelas decisões exaradas às fls. 151/155, fls. 208/211 e fls. 245/248.

Realizou-se audiência de instrução, ocasião em que o Ministério Público ofertou os

memoriais e, ao fim e cabo, requereu o acolhimento da pretensão punitiva (cf. fls. 281/286).

Já a defesa técnica ofertou os memoriais às fls. 301/313, sustentando, em resumo, a inexistência de prova idônea a corroborar o édito condenatório, pleiteando, desta feita, a desclassificação da primeira conduta para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas. No tocante às demais condutas, sustentou-se a ilegalidade do ingresso dos policiais militares na residência do réu, sob o fundamento de que "não havia justa causa" para tanto. Subsidiariamente, pleiteou-se a fixação da pena no mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Eis o aligeirado relatório. Decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou positivada pelo A.P.F.D. (fls. 01/02), pelo auto de fls. 12/13, pelo boletim de ocorrência (fls. 16/20), bem como pelo laudo pericial juntado às fls. 36/38, o qual resultou positivo para a substância popularmente conhecida como "cocaína".

Já a autoria pode e deve ser creditada ao denunciado.

Senão vejamos.

Os agentes da força pública, cômicos do histórico de tráfico ilícito de drogas perpetrado no imóvel localizado na Travessa Mato Grosso, nº 55, entenderam por bem realizar uma incursão neste local durante a madrugada, ocasião em que surpreenderam o réu e o adolescente Irley Almeida no interior da casa.

Com o denunciado foi encontrada uma pochete contendo 36 porções de "cocaína", cuja circunstância se erige em forte indicativo da destinação mercadológica do psicotrópico em tela, seja pela quantidade e forma de acondicionamento da droga em tela, seja pelo fato de os policiais militares terem afirmado que apenas o increpado e o prefalado adolescente se faziam presentes no interior do imóvel e que nada de ilícito foi localizado com o inimputável suso nominado.

Demais disso, em momento algum o denunciado declinou o motivo pelo qual se encontrava na posse da substância estupefaciente em referência, tampouco informou a razão pela qual se fazia acompanhado daquele adolescente no precitado ponto de distribuição de drogas, durante a madrugada.

O acusado, esperto, não é marinheiro de primeira viagem, com o que, observa-se que, com frequência, está envolvido em crimes desta natureza, conforme se extrai do documento juntado às fls. 271/273. Então, conclui-se que negar o delito representa dizer a lapidar afirmação "Mera tertúlia para dormir bovíno" (A Revista de Julgados - TAMG, vol. 40, página 227).

Nem se alegue a ilegalidade da situação flagrancial do crime de tráfico de entorpecentes, sob o fundamento de que o ingresso dos policiais militares no imóvel não fora precedido de autorização judicial. A uma, porque a natureza permanente deste crime dispensa a necessidade de mandado de busca e apreensão para se adentrar na residência em que se tem drogas em depósito; segundo, porque os agentes da força pública afirmaram unisonamente que não se trata de imóvel habitado, mas de local amplamente destinado à prática de delitos de variadas espécies.

Lado outro, melhor sorte não aproveita o Parquet no tocante à imputação tendo por objeto a narcotraficância cometida nos dias 12 e 23 de agosto de 2021 (processos 1502357-55.2021.8.26.0352 e 1502365-32.2021.8.26.0352, respectivamente).

É que, diferentemente do cenário fático-delitivo consumado no dia 10 de setembro de 2021, naquelas outras duas oportunidades o réu não fora surpreendido em meio às circunstâncias sugestivas do odioso comércio, na medida em que, além de ter sido flagrado transportando ínfima quantidade de droga, também não fora visualizado na companhia de suspeitos ou em situação condizente com a alegada traficância.

Com efeito, uma condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode ser decretada com apoio seguro em prova cabal e extrema de dúvidas. Presunções e vagos indícios não ostentam tais qualidades de segurança e certeza, pelo que não podem servir de fundamento para a condenação de alguém. Na dúvida, impõe-se a absolvição, como regra absoluta em matéria penal.

Em outras palavras, a simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa

da verdade, não constitui por si só, certeza.

Daí que, em relação a ambas as acusações, havendo provas insuficientes de que as drogas que o réu trazia consigo se destinavam ao tráfico, impõe-se condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, saliente-se que este Magistrado comunga do entendimento jurisprudencial no sentido de que a desclassificação para a infração penal de menor potencial ofensivo não enseja a remessa dos autos ao Ministério Público para que analise a possibilidade de oferecimento das propostas de transação penal ou suspensão condicional do processo. É que "não pode prevalecer o entendimento literal quanto à norma prevista no artigo 383, §1º, do CPP, que em razão da modificação introduzida pela lei 11.719/2008, autoriza, em consequência de reconhecimento de definição jurídica diversa da contida na denúncia, o encaminhamento dos autos ao órgão ministerial quando houver a possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo. A melhor exegese determina que, em se tratando de lei especial, necessária sua interpretação no conjunto de normas específicas, aplicando-se a norma do Código de Processo Penal apenas como subsidiária, afastando assim a interpretação literal. Não pode, a contrário sensu, uma vez firmada a convicção e já definido, no entender dos ilustres pares, a ocorrência de um determinado crime com a aplicação da respectiva sanção, retroceder o processo quando está ele praticamente no fim. Isso porque, admitir-se a remessa dos autos ao juízo de origem tão somente para que seja analisada a possibilidade de se ofertar proposta de transação penal ofende ao princípio da perpetuatio jurisdictionis" (TJSP; Apelação 0000470-75.2016.8.26.0097; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Buritama - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

À dosimetria das penas.

Atento às circunstâncias do art. 59 do CP c/c o art. 42 da Lei nº 11.343/06, denoto que a culpabilidade do acusado se insere nos limites previstos para o crime em questão. Não há registros de maus antecedentes. Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos para ponderá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências não escampam à previsão típica. A natureza do entorpecente reflete a pequena nocividade à saúde humana. A quantidade da droga apreendida, por seu turno, não pode ser considerada vultuosa, pelo que mantenho a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de dosimetria, pontuo em desfavor do réu a circunstância agravante da reincidência específica (fls. 271: processo 0003021-44.2015.8.26.0352), pelo que elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), computando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não há nada a considerar na terceira e última fase de dosimetria da pena, na medida em que o acusado é reincidente específico, não fazendo jus à benesse prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pelo que mantenho a reprimenda em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Atento à condição econômica do réu, mantenho o valor da diária no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória e o faço para condenar o réu Preslei da Silva Oliveira, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para desclassificar os delitos cometidos nos dias 12 e 23 de agosto de 2021 para aquele previsto no art. 28, da Lei de Drogas e, por conseguinte, condená-lo às penas de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 04 meses, bem como à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, tudo a ser circunstanciado pelo juiz da execução.

Referentemente ao regime de cumprimento de pena corporal, é bem de ver que o Plenário da Suprema Corte declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, passando a exigir do Magistrado que analise, caso a caso, qual regime prisional se mostra mais adequado para o início do cumprimento das penas (HC 111.840/ES).

Na espécie, não obstante o caráter unanimemente favorável das circunstâncias judiciais, certo é que o réu se mostrou profundamente envolvido com a

narcotraficância, dada a sua condição de reincidente específico, cuja circunstância, aliada às nefastas consequências que o crime de tráfico de drogas acarreta à saúde pública, sendo, portanto, digno de maior rigor na apuração e repressão, de acordo com a realidade de nossos dias, marcados pela crescente escalada da criminalidade violenta fomentada pela prática do crime em apreço, tem o condão de justificar a eleição do regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal, eis que compatível com os propósitos de prevenção, repressão e ressocialização pelo crime perpetrado.

Pelas mesmas razões, não defiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois, respondeu preso a todo o processo, sendo certo que, se até o presente momento havia motivos para mantê-lo na prisão, com muito mais razão deverá permanecer custodiado agora que está sendo condenado pela postura delitiva, não havendo notícias de substancial alteração da situação fático jurídica que ensejara a custódia cautelar do sentenciado.

Com efeito, em se tratando de réu reincidente, resta caracterizada a reiteração delitiva passível de ser interrompida através da medida excepcional da segregação cautelar.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do réu e não restituídos até então em favor da União, eis que de procedência duvidosa, não tendo sido comprovada a origem lícita, remetendo-os ao órgão competente.

Condeno o denunciado ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se oportunamente a certidão de honorários advocatícios em favor do (a) advogado (a) nomeado através do convênio OAB/Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expeça-se a guia de recolhimento provisória, com urgência.

Transitado em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Ituverava, 3 de abril de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito